

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제21-공급종합-11호

제 목 건설공사 준공정산 미흡

소관부서 ♡♡지역본부, ♣♣♣♣지역본부, ♥♥지역본부

조치부서 ♡♡지역본부, ♣♣♣♣지역본부, ♥♥지역본부

내 용

1. 업무 개요

♡♡, ♣♣♣♣, ♥♥지역본부 ○○○○부는 공급설비 유지보수 업무를 담당하며 【표 1】 건설공사 계약에 대한 준공정산 업무를 수행하였다.

【표 1】 건설공사 계약현황

[단위: 원, 부가세포함]

사업소명	계약번호	계약명	계약금액
♡♡	2018DC\$\$\$\$-01	€€관리소 증설 전기공사	495,613,800
	2020DC\$\$\$\$-02	♡♡지역본부 휴게공간 설치공사	163,616,200
	2020DC\$\$\$\$-00	2020년 공급설비 도장공사	179,606,351
	2020DC\$\$\$\$-01	€€, ☒☒ 피킹설비 보강공사	1,214,660,362
♣♣♣♣	2018JC\$\$\$\$8-02	2018년 초음파 계량설비 교체공사(기계)	314,820,000
	2018JC\$\$\$\$-00	지역본부 사옥 담장 개선공사	214,776,000
	2018JC\$\$\$\$-00	2018년 공급설비 도장공사	83,218,060
♥♥	2018VC\$\$\$\$-01	요요관리소 계량설비 설치공사	418,875,208

※ 전자계약시스템 계약현황 조회자료

2. 국민건강보험료 등 준공정산 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제42조의2, 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제91

조 내지 제94조에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금의 대가지급 시 계약담당공무원은 보험료 납부여부를 최종 확인 후 국민건강보험료 등의 계약금액 범위 내에서 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☞지역본부 ○○○○부는 【표 2】와 같이 €€관리소 증설 전기공사 준공정산 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료를 계약금액 범위 내에서 정산했어야 하나 계약금액 이상으로 정산하여 331,688원을 과다 지급하였고, ☞지역본부 휴게공간 설치공사 준공정산 시 퇴직공제부금비를 정산했어야 하나 정산하지 않고 전액 지급하여 704,803원을 과다 지급하였고, 2020년 공급설비 도장공사 준공정산 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료를 사업자가 납부한 금액만 정산했어야 하나 근로자가 납부한 금액도 정산하여 468,010원을 과다 지급하였다.

그리고 ☞☞☞지역본부 ○○○○부는 초음파 계량설비교체공사 준공정산 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료를 직접노무비 대상자에 대한 비용만 정산하였어야 하나 현장대리인 등 간접노무비 대상자에 대한 비용도 정산하여 1,280,760원을 과다 지급하였고, 2018년 공급설비 도장공사 준공정산 시 건강보험료, 노인장기요양보험료를 직접노무비 대상자에 대한 비용만 정산하였어야 하나 현장대리인 등 간접노무비 대상자에 대한 비용도 정산하여 177,030원을 과다 지급하였다.

【표 2】 국민건강보험료 등 과다 지급 현황

[단위: 원, 간접비/부가세제외]

사업소명	계약명	정산 미흡 내용	과다 지급액
☞☞	€€관리소 증설 전기공사	건강보험료, 노인장기요양보험료 계약금액 이상 지급	331,688
	☞☞지역본부 휴게공간 설치공사	퇴직공제부금비 미정산(전액지급)	704,803
	2020년 공급설비 도장공사	국민건강보험료, 노인장기요양보험료 근로자 납부분 지급	468,010
☞☞☞☞	초음파 계량설비 교체공사	건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 간접노무자비용 지급	1,280,760
	2018년 공급설비 도장공사	건강보험료, 노인장기요양보험료 간접노무자비용 지급	177,030

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

3. 산업안전보건관리비 준공정산 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “사용기준”이라 한다) 제7조에 따르면 수급인은 산업안전보건관리비를 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하며 제8조에 따라 발주자는 다른 목적으로 사용한 안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구해야 한다고 되어 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 해설」¹⁾에 따르면 산업안전보건관리비는 부가가치세를 제외한 금액으로 정산해야 한다고 되어 있으며 최종 대가지급시 부가세를 포함하여 대가를 지급하므로 산업안전보건관리비 정산 시에는 부가세를 제외한 금액으로 정산해야 한다.

1) 산재예방보상정책국 산업안전과(2019. 6.)

나. 감사결과 확인된 문제점

☞지역본부 ○○○○부는 【표 3】 과 같이 2020년 공급설비 도장공사 준공 정산 시 사용기준에서 허용하는 항목이 아니고 공사원가계산 시 기타경비 항목으로 계상한 사무용품비 등도 산업안전보건비로 지급하여 729,033원을 과다 지급하였다.

그리고 ☞☞☞지역본부 ○○○○부는 지역본부 사옥 담장 개선공사 준공 정산 시 산업안전보건관리비를 공급원가로 정산했어야 하나 부가세 포함 금액으로 정산하여 305,000원을 과다 지급하였다.

【표 3】 산업안전보건관리비 과다 지급 현황

[단위: 원, 간접비/부가세제외]

사업소명	계약명	정산 미흡 내용	과다 지급액
☞☞	2020년 공급설비 도장공사	사무용품비용 등 산업안전보건관리비 목적 외 지급	729,033
☞☞☞☞	지역본부 사옥 담장 개선공사	부가세 포함하여 정산(부가세 이중 지급)	305,000

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

4. 일반관리비 등 준공정산 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입 자재의 변경 등 공사량(이하 “직접비”라 한다)의 증감이 발생하는 경우 계약금액의 증감분에 대한 국민건강보험료 등, 일반관리비, 이윤 등은 산출내역서상의 율에 따르도록 되어 있으므로 직접비가 감소하였을 경우 국민건강보험료 등, 일반관리비, 이윤도 감액해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

♣♣지역본부 ○○○○부는 【표 4】와 같이 €, ☒☒ 피킹설비 보강공사 준공정산 시 직접비 감액으로 일반관리비, 이윤을 감액하였어야 하나 감액하지 않아 9,556,993원을 과다 지급하였고 ♡♡지역본부 ○○○○부는 요요관리소 계량설비 설치공사 준공정산 시 직접비 감액으로 산재보험료, 고용보험료를 감액하였어야 하나 감액하지 않아 362,779원을 과다 지급하였다.

【표 4】 일반관리비 등 과다 지급 현황

[단위: 원, 간접비/부가세제외]

사업소명	계약명	정산 미흡 내용	과다 지급액
♣♣	€, ☒☒ 피킹설비 보강공사	직접비 감액되었으나 일반관리비, 이윤 미감액	9,556,993
♡♡	요요관리소 계량설비 설치공사	직접비 감액되었으나 산재보험료, 고용보험료 미감액	362,779

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

결과적으로 【표 5】와 같이 ♣♣지역본부 ○○○○부는 13,166,421원, ☼☼☼지역본부 ○○○○부는 2,292,890원, ♡♡지역본부 ○○○○부는 468,302원을 과다 지급하였다.

【표 5】 준공정산 미흡 내용 및 과다 지급액

[단위: 원, 간접비/부가세포함]

사업소명	계약명	정산 미흡 내용	과다 지급액	비고
♣♣	€€관리소 증설 전기공사	보험료 계약금액 이상 지급	422,463	
	♣♣지역본부 휴게공간 설치공사	보험료 미정산(전액지급)	815,100	
	2020년 공급설비 도장공사	보험료 근로자 납부분 지급 산업안전보건관리비 목적 외 지급	1,416,166	
	€, ☒☒ 피킹설비 보강공사	일반관리비, 이윤 미감액	10,512,692	
	소 계		13,166,421	A
☼☼☼	초음파 계량설비 교체공사(기계)	보험료 간접노무자비용 지급	1,530,767	
	지역본부 사옥 담장 개선공사	산업안전보건관리비 부가세 포함 정산	379,406	
	2018년 공급설비 도장공사	보험료 간접노무자비용 지급	382,717	B
	소 계		2,292,890	
♡♡	요요관리소 계량설비 설치공사	직접비 감액되었으나 보험료 미감액	468,302	C
합 계			15,927,613	A+B+C

※ 지역본부별 확인서 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣, ♣♣♣♣, ♡♡지역본부 ○○○○부는 건설공사 준공정산 업무를 미흡하게 처리한 것에 대해 모두 인정하며 계약상대자와 협의하여 과다 지급액을 환수하기로 하였고 향후 건설공사 준공정산 시 관련 규정에 따라 업무를 명확히 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♣♣지역본부장은 과다 지급한 13,166,421원을, ♣♣♣♣지역본부장은 과다 지급한 2,292,890원을, ♡♡지역본부장은 과다 지급한 468,302원을 조속한 시일 내 환수하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

♣♣지역본부 ○○○○부 (시정)

♣♣♣♣지역본부 ○○○○부 (시정)

♡♡지역본부 ○○○○부 (시정)